

# △△△△△△△ 상임감사

## 통보

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 제 목     | 계약서 작성 시 하자보증 사항 미기입 |
| 소 관 기 관 | △△△△△△△△△△           |
| 조 치 기 관 | △△△△△△△△△△           |
| 조 치 기 한 | 처분(요구)일로부터 1개월 이내    |
| 내 용     |                      |

### 1. 업무개요

△△△△△△(이하 “공단”이라 한다)은 계약업무를 원활하게 수행하기 위하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 관한 기본적인 사항을 따르고 있다.

### 2. 관계법령 및 판단기준

「국가를당사자로하는 계약에 관한 법률」 제17조(공사계약의 담보책임)에 따라 각 중앙관서의 장 또는 계약담당○○원은 공사의 도급계약을 체결할 때에는 그 담보책임의 존속기간을 정하여야 하며, 이 경우 그 담보책임의 존속기간은 「민법」 제671조에서 규정한 기간을 초과할 수 없다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△는 2022. 7. 16.부터 감사일 현재(2025. 7. 11.)까지 총 86건에

대하여 공사 및 물품 구매 계약을 체결하였다.

[표 1] 하자보증 사항 미기입 현황

(단위: 건)

| 년도       | 계약서 하자보증 사항 기입여부 |    |    |     |    |    |     |
|----------|------------------|----|----|-----|----|----|-----|
|          | 합계               | 소계 | 공사 |     | 소계 | 물품 |     |
|          |                  |    | 기입 | 미기입 |    | 기입 | 미기입 |
| 계        | 86               | 55 | 33 | 22  | 31 | 24 | 7   |
| 2022.7.~ | 8                | 5  | 5  | 0   | 3  | 3  | 0   |
| 2023     | 30               | 18 | 14 | 4   | 12 | 12 | 0   |
| 2024     | 33               | 20 | 3  | 17  | 13 | 7  | 6   |
| 2025. 현재 | 15               | 12 | 11 | 1   | 3  | 2  | 1   |

※ 자료출처: 사무소 제출자료 재구성

그런데, [표 1]과 같이 이 중 29건은 계약 체결 시 계약서에 하자보증 사항(담보 책임기간 및 보증금율)을 기입하지 않는 등 계약업무 추진을 소홀히 한 사실이 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△장)은 향후 계약 체결 시 계약서에 하자보증 사항이 누락되지 않도록 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)